

1500077-10.2022.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciano Correa Ortega

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Confessa a autoria do delito. Diz que roubou o aparelho pois iria trocar por drogas. Utilizou um facão para praticar o roubo. Tinha usado cocaína, crack e álcool.

O réu confessou os fatos, mas sustenta que o fez para trocar por droga.

Ainda, o réu relatou de forma minuciosa todo o seu trajeto durante o período em que antecedeu o roubo.

Ademais, em casos como tal, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

2ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500077-10.2022.8.26.0439 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500077-10.2022.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2030728/2022 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 22789287 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2030728 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2030728/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SERGIO BONFIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Correa Ortega

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou SERGIO BONFIM como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 00h42min, na Rua Amazonas, altura do nº 1, próximo ao Novo Supermercado Proença, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto, o réu, qualificado a fls.9, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca consistente em um facão, para proveito próprio, um telefone celular Marca Samsung, modelo A51 (cf. auto de exibição e apreensão de fls 43/44) avaliado em R\$1500,00 (mil e quinhentos reais) (cf. auto de avaliação de fls

45) pertencente a Eder de Oliveira Moreira [fls 125/127]

O denunciado foi autuado em flagrante, tendo sido decretada a sua prisão preventiva [fls 102/109].

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2022 [fls. 128/130].

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, pugnando pelo restabelecimento da liberdade. Pleiteou, ainda, a instauração de incidente que demonstre a comprovação da dependência química [fls. 135/138].

Diante das preliminares, o Ministério Público foi instado a se manifestar, não se opondo à prova pericial, desde que o requerente comprovasse a dependência química, com internação prévia, por exemplo. No mais, pediu a manutenção da custódia cautelar [fls 143/145].

Confirmou-se o recebimento da denúncia, diante da inocorrência das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal, tendo sido indeferido a realização de exame pericial [fl. 146/149].

O réu requereu fossem arroladas as mesmas testemunhas da acusação [fls 164].

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas interrogando-se, em seguida, os acusados.

As partes apresentaram alegações finais por meio de memoriais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14). Confirma-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Não há nulidades a sanar.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante [fls 1 boletim de ocorrência [fls 38/40], auto de exibição, apreensão e auto de avaliação [fls 43/44 e 75] e pela prova oral colhida.

A autoria ficou comprovada pela prova oral colhida em juízo.

A vítima, Eder de Oliveira Moreira disse que estava voltando para sua casa quando foi abordado pelo réu lhe fazendo algumas perguntas. Quando estava próximo à sua casa, ele lhe exigiu o celular com um facão na mão. Tentou dialogar com a pessoa, mas acabou cedendo. A abordagem foi feita na frente do supermercado Proença e estava iluminado. Reconheceu o réu nesta audiência como sendo a pessoa que lhe roubou o aparelho celular na noite do delito. O réu ao lhe pedir o aparelho, ele disse que "era o aparelho ou a sua vida". Ligou para polícia. O aparelho tinha rastreador e juntamente com a polícia lograram êxito em localizar o réu com o aparelho. Relatou a vítima que ficou em choque, pois não esperava que fosse abordado da forma em que foi. Utilizava o aparelho no serviço. Tentou inclusive lhe fornecer dinheiro, mas o réu não aceitou.

Alex Belinello policial militar respondeu que foi acionado pela vítima, dizendo que havia sido vítima de roubo. Relatou que estava indo para sua casa quando foi abordado pelo réu, de posse de um facão, disse que caso não lhe entregasse o aparelho iria morrer. Como o aparelho tinha rastreador, indicava que estaria na casa do réu, localizada a rua Peru. Quando chegaram ao local, verificaram que alguém saiu correndo, e pediu para a vítima ligar no aparelho, tocando-o. Indagado, o réu confessou a autoria do delito. Junto com o aparelho celular estava o facão utilizado no roubo. Acredita que as diligências duraram no máximo 10 minutos, pois

foi muito rápido. O réu estava alterado. O réu já era conhecido nos meios policiais, inclusive já tinha sido preso anteriormente pelo mesmo modus operandi em uma padaria, munido de uma faca branca.

No mesmo sentido, o policial militar Rogério Gomes acrescentando que a vítima foi abordada pelo réu, munido de um facão, dizendo que caso não lhe entregasse o celular, iria matá-lo. O celular havia rastreador e foi verificado que estava na rua Peru, nº 520, residência do réu. Chegando ao local, foi pedido à vítima ligar no celular, e tocando localizaram o aparelho. Indagado, o réu confessou a autoria do delito. Junto com o celular estava o facão de cabo branco, o qual foi reconhecido pela vítima. O réu estava alterado, porém compreendia o que lhe foi perguntado. O réu já era conhecido nos meios policiais.

O réu, interrogado, disse que já foi condenado anteriormente e faz uso de entorpecentes. Confessa a autoria do delito. Diz que roubou o aparelho pois iria trocar por drogas. Utilizou um facão para praticar o roubo. Tinha usado cocaína, crack e álcool.

O réu confessou os fatos, mas sustenta que o fez para trocar por droga.

Ainda, o réu relatou de forma minuciosa todo o seu trajeto durante o período em que antecedeu o roubo.

Ademais, em casos como tal, a palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando corroborada por outros elementos. Neste sentido:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação do regime inicial semiaberto – Impossibilidade – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Vítima que descreveu o episódio com segurança e riqueza de detalhes, tendo as suas palavras sido corroboradas pelo restante do conjunto probatório reunido nos autos – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que são válidos e se revestem de fé-pública – Não demonstração de que esses agentes tivessem motivos para incriminar falsamente o apelante – Quadro probatório suficiente para ensejar a condenação, não tendo sido infirmado por nenhuma contraprova produzida pela defesa – Penas que não comportam alteração, porquanto fixadas mediante boa ponderação dos critérios legais em vigor – Regime fechado que era o único compatível com a gravidade concreta da conduta (roubo praticado em concurso de agentes contra vítima que estava acompanhada de seu neto de apenas 12 anos de idade) – Recurso desprovido (TJSP; Apelação Criminal 1511868-40.2020.8.26.0602; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 10/12/2021)

O fato de ser usuário de substância entorpecente não afasta a culpabilidade, no presente caso. O que se verifica, em verdade, é que houve a tentativa contínua de manter contato com a vítima, para o fim de distraí-la, tendo sacado o facão com o intuito ameaçador, verbalizado.

Aliás, inquirido por este juízo, detalhou o modo como se deu o iter criminis, o que fez antes depois, havendo plena consciência. Houve coerência do relato, demonstrando ter ciência da conduta.

Finalmente, o fato de ter recuperado o aparelho celular com brevidade não desfaz a tipicidade, sendo indiferente penal. O fato consumou-se, e só houve a localização do aparelho em razão de sistema de geolocalização.

Assim, de rigor a condenação do réu.

DOSIMETRIA

ROUBO

Primeira fase

Sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o réu possui maus antecedentes. Elevo a pena em 1/6, o que resulta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase

Fixada a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. O réu é reincidente. Em razão da confissão, torno a pena ao valor anterior.

Terceira fase

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, diante da utilização de arma branca, majoro a pena em 1/3, a resultar 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial FECHADO.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, ou mesmo a concessão do sursis penal.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para o fim de CONDENAR SERGIO BOMFIM qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 157, § 2º, inciso VII do Código Penal a:

(1) pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e

(2) pena de multa de 14 (quatorze) dias-multa, no valor correspondente a um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado monetariamente pelos índices legais quando da execução.

Não poderá o condenado recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, eventual gratuidade processual

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) intimem-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar as multas (art. 50, caput do CP). Sentença publicada em audiência.

Pereira Barreto, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA